

1501493-82.2021.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JAMIL ROS SABBAG

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... ostenta condenação anterior por crime de tráfico, além de não haver qualquer elemento nos autos que indique fazer ele parte de organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. Nesse sentido:

"Tráfico de Drogas - Pleito ministerial para o afastamento do redutor -

Impossibilidade - Dosimetria - Tráfico privilegiado adequado - Réu primário e inexistência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

2ª Vara

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, nº 50, Garça - SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501493-82.2021.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501493-82.2021.8.26.0201

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAMIL ROS SABBAG

Vistos.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 22h46min, na Rua Idul Zancopé Simões, nº 10, Centro, na cidade de Álvaro de Carvalho, comarca de Garça, trazia consigo, para fins de comércio, 12 (doze) microtubos plásticos contendo cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado ofertou a defesa preliminar de fls. 82/84, sendo a denúncia recebida às fls. 109/110. Em juízo foram ouvidas as pessoas arroladas e o acusado interrogado. Nos memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela procedência total da acusação, enquanto que a Defesa pediu a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade delitativa está no auto de prisão em flagrante às fls. 01/02, auto de

exibição e apreensão às fls. 09 e exames periciais de fls. 17/19 e 62/65, de onde se extrai que a substância apreendida realmente se tratava de cocaína. A autoria, por igual, delineia-se indubitosa.

O Policial Militar André Luiz da Costa depôs que estava em patrulhamento com sua equipe quando avistou a pessoa do acusado, que apresentou certo nervosismo diante da presença policial. Durante a abordagem, perceberam que o acusado falava de modo estranho, como se guardasse algo na boca, os policiais solicitaram que ele cuspiasse os objetos, e viram que se tratava dos entorpecentes definidos nos exames supramencionados.

O Policial Militar Regis de Castro Santos depôs no mesmo sentido que seu colega de profissão, afirmando que o réu virou a esquina de modo repentino quando avistou a viatura policial, posteriormente apresentando uma dicção esquisita. Em suas vestes nada de ilícito foi encontrado, mas carregava dentro da boca microtubos contendo cocaína. O réu alegou que as drogas eram pra uso, mas antes declarou que somente havia encontrado as substâncias e as escondido na boca, sem saber do que se tratava.

A testemunha defensiva Valdo Moreira disse que não tinha conhecimento sobre o motivo do réu estar sendo processado, que o réu é trabalhador, que não sabe se ele faz uso de drogas.

A testemunha defensiva Sérgio Lopes de Oliveira afirmou que o réu trabalhador e possui uma personalidade tranquila e honesta.

Ao ser interrogado, o acusado disse que estava indo embora para sua casa e encontrou a droga em uma praça, colocando o material plástico em sua boca, porém, sem saber que se tratava de entorpecente. Já fez uso de drogas de modo esporádico e sempre trabalhou. Também já foi preso por uma ocorrência de violência doméstica. Apesar da negativa do réu, o conjunto probatório, sobretudo os depoimentos policiais mostra-se suficiente para a configuração do crime descrito na peça acusatória. Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos." (STJ HC 608558 RJ 2020/0217527-1. Órgão Julgador: 5ª Turma. Publicação: DJe 07/12/2020. Julgamento: 01/12/2020. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca) Como visto, as testemunhas de acusação, policiais responsáveis pela prisão do réu, aduziram que ele demonstrou um comportamento apreensivo ao avistar a viatura policial, virando a esquina da via pública e, em abordagem pessoal, as drogas descritas na denúncia (doze microtubos de cocaína) foram localizadas em sua posse. Registre-se que embora o réu possa ser realmente usuário da drogas, essa circunstância não exclui sua responsabilidade criminal pela prática do tráfico de drogas, suficientemente demonstrada nos autos.

Em suma, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias fáticas, clara está a situação de traficância, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Por fim, cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois embora o acusado é tecnicamente primário e não ostenta condenação anterior por crime de tráfico, além de não haver qualquer elemento nos autos que indique fazer ele parte de organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. Nesse sentido:

"Tráfico de Drogas - Pleito ministerial para o afastamento do redutor - Impossibilidade - Dosimetria - Tráfico privilegiado adequado - Réu primário e inexistência de indício concreto de que se dedica ao crime ou que integrem organização criminosa - Redução da pena-base - Apesar de considerável, a quantidade de drogas não se mostra exorbitante - Regime aberto e conversão em restritivas de direitos cabíveis - Tecnicamente primário e quantum de pena - Recurso não provido, com a alteração da sentença de ofício." (TJSP; Apelação Criminal 1500041-73.2020.8.26.0459; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pitangueiras - 2º Vara; Data do Julgamento: 14/10/2021; Data de Registro: 14/10/2021)

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas, considerando o mau antecedente que o réu ostenta (certidões criminais de fls. 35/38), fixo a pena-base do acusado em 1/6 acima do mínimo legal, o que perfaz o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Sem circunstâncias legais a considerar na segunda etapa, na terceira, aplico o redutor máximo previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para trazer a pena ao patamar definitivo de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no mínimo legal, pois desconhecida a situação financeira do acusado.

Descaracterizada a hediondez equiparada da conduta do acusado e não obstante ostentar condenação caracterizadora de mau antecedente, o que poderia levar à fixação de regime mais gravoso que o aberto (CP, art. 33, § 3º), este se mostra suficiente para prevenir e reprimir o crime.

Do mesmo modo, cabível a conversão em restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistente no pagamento de duas penas de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo cada, com destinação a ser especificada na fase de execução.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO e o faço para condenar CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas de prestação pecuniária no valor de um salário mínimos cada, com destinação a ser especificada na fase de execução, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no mínimo previsto na lei acima.

Expeça-se alvará de soltura, façam-se as devidas comunicações e arquivem-se.

Custas na forma da lei.

Publique-se e intime-se.

Garça, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA